

第2章 証拠調べ手続

刑事訴訟法

No224

H22-31

(配点: 3)

月 日

月 日

次のアからケまでの【訴訟行為】は、被告人が捜査公判段階で一貫して犯罪事実を認め、かつ、公判前整理手続を経ない窃盗被告事件の証拠調手続に関するものである。この【訴訟行為】を並べたAからEまでの【順序】のうち、適法なものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【訴訟行為】

- ア. 検察官による「被告人の供述調書」及び「被告人の戸籍謄本」の要旨の告知
- イ. 検察官による「被害届」、「被害者の供述調書」及び「犯行現場の実況見分調書」の要旨の告知
- ウ. 検察官による冒頭陳述
- エ. 検察官による「被告人の供述調書」及び「被告人の戸籍謄本」の証拠調べの請求
- オ. 検察官による「被害届」、「被害者の供述調書」及び「犯行現場の実況見分調書」の証拠調べの請求
- カ. 検察官の請求証拠に対し、「同意する」との弁護人の意見
- キ. 「被告人の供述調書」及び「被告人の戸籍謄本」の裁判所への提出
- ク. 「被害届」、「被害者の供述調書」及び「犯行現場の実況見分調書」の裁判所への提出
- ケ. 裁判所による証拠調べの決定

【順序】

- A. ウ→オ→エ→イ→ア→ク→キ→カ→ケ
- B. ウ→エ→カ→ケ→ア→キ→オ→カ→ケ→イ→ク
- C. ウ→オ→カ→ケ→イ→ク→エ→カ→ケ→ア→キ
- D. ウ→オ→エ→カ→ケ→イ→ア→ク→キ
- E. ウ→オ→エ→ク→キ→カ→ケ→イ→ア

1. A B 2. A E 3. B C 4. C D 5. D E

I. 証拠調べ手続総論

1. 証拠調べ手続は、次の順序で行われる。

① 検察官による冒頭陳述 (296 条)



② 検察官による証拠調べ請求 (298 条 1 項)



③ 被告人又はその弁護人に対する意見聴取 (規則 190 条 2 項)。証拠書類について相手方が証拠能力を争わないときは、証拠とすることに同意 (326 条 1 項)



④ 証拠調べ決定又は証拠調べ請求の却下決定 (規則 190 条 1 項)。



⑤ 証拠調べの実施 (証拠書類については、朗読 (305 条) 又は要旨の告知 (規則 203 条の 2))



⑥ 取り調べた証拠の裁判所への提出 (310 条)。

2. (1) 証拠調べ請求 (上記②) の順序に関して、301 条によると、自白を内容とする被告人の作成した供述書、被告人の自白を録取した書面、被告人の公判準備又は公判期日における自白を録取した書面、被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人の自白を内容とするもの (実務上、乙号証と呼ばれる) は、犯罪事実に関する他の証拠 (甲号証) が取り調べられるまでは、その取調べを請求することができない (以下、甲号証→乙号証の順序による証拠調べ手続を「第1類型」とする。)

(2) もっとも、被告人に関する証拠 (乙号証) について、それ以外の証拠 (甲号証) と同時に証拠調べ請求し、甲号証→乙号証の順で取り調べる扱いも、判例 (最決昭 26.6.1) 上適法と認められている (以下、この順序による証拠調べ手続を「第2類型」とする。)。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、301 条の趣旨は裁判所の予断排除にあるため、自白調書の取調べを他の証拠より先に行うことだけが禁じられるに過ぎないと解するのが妥当であるということを挙げている。

II. 各訴訟行為の位置づけ

I を踏まえて、本問に掲げられた訴訟行為ア～ケが証拠調べのどの段階に位置づけられるか、説明する。

アは、乙号証の証拠調べの実施であるので、上記⑤にあたる。

イは、甲号証の証拠調べの実施であるので、上記⑤にあたる。

ウは、検察官による冒頭陳述であるので、上記①にあたる。

エは、乙号証の証拠調べ請求であるので、上記②にあたる。

オは、甲号証の証拠調べ請求であるので、上記②にあたる。

カは、証拠とすることについての同意であるので、上記③にあたる。

キは、乙号証の裁判所への提出であるので、上記⑥にあたる。

クは、甲号証の裁判所への提出であるので、上記⑥にあたる。

ケは、裁判所による証拠調べ決定であるので、上記④にあたる。

Ⅲ. 以上を踏まえて、適法な順序を説明する。

A 適法でない

Aにおいては、ウ（冒頭陳述：上記①）の後でオ（甲号証の証拠調べ請求：上記②）及びエ（乙号証の証拠調べ請求：上記②）が行われていることから、上記第2類型の証拠調べ手続として許容されるかを検討することになる。しかし、証拠調べは、証拠調べ決定のあった証拠について行われるところ、Aにおいては、イ（甲号証の証拠調べ：上記⑤）及びア（乙号証の証拠調べ：上記⑤）がケ（証拠調べ決定：上記④）に先立っている。この点で、Aの順序は、第2類型の証拠調べとしても許容されないため、適法とはいえない。したがって、Aは、証拠調べ決定の後で証拠調べが行われるとすべきところ、証拠調べが証拠調べ決定に先立つとしている点で、適法でない。

B 適法でない

本問では、被告人が捜査公判段階で一貫して犯罪事実を認めていることから、本問における「被告人の供述調書」は、犯罪事実に関する自白を内容とするものと考えられる。301条によると、本問では、「犯罪事実に関する他の証拠」（甲号証）にあたる「被害届」、「被害者の供述調書」及び「犯行現場の実況見分調書」の証拠調べ請求を、被告人の自白を内容とする「被告人の供述調書」（乙号証）の証拠調べよりも先にしなければならない。しかし、Bにおいては、ア（乙号証の証拠調べ：上記⑤）がイ（甲号証の証拠調べ：上記⑤）に先立っている。この点で、Bの順序は301条に反するため、適法でない。したがって、Bは、甲号証の証拠調べの後で乙号証の証拠調べが行われるとすべきところ、乙号証の証拠調べが甲号証の証拠調べに先立つとしている点で、適法でない。

C 適法である

本問において上記第1類型の証拠調べ手続を行う場合、ウ（検察官による冒頭陳述：上記①）の後、オ（甲号証の証拠調べ請求：上記②）→カ（同意：上記③）→ケ（証拠調べ決定：上記④）→イ（甲号証の証拠調べ：上記⑤）→ク（甲号証の裁判所への提出：上記⑥）という手続をまず行う。

次いで、エ（乙号証の証拠調べ請求：上記②）→カ（同意：上記③）→ケ（証拠調べ決定：上記④）→ア（乙号証の証拠調べ：上記⑤）→キ（乙号証の裁判所への提出：上記⑥）という手続を行うこととなる。したがって、Cは、この第1類型の証拠調べ手続に該当するので、適法である。

D 適法である

Dにおいては、オ（甲号証の証拠調べ請求：上記②）とエ（乙号証の証拠調べ請求：上記②）とが一括して行われている。そして、カ（同意：上記③）及びケ（証拠調べ決定：上記④）を経て、まずイ（甲号証の証拠調べ：上記⑤）、次いでア（乙号証の証拠調べ：上記⑤）が行われている。その上で、ク（甲号証の裁判所への提出：上記⑥）及びキ（乙号証の裁判所への提出：上記⑥）が行われている。このように、Dの順序は、上記第2類型の証拠調べ手続にあたる。したがって、Dは、第2類型の証拠調べ手続に該当するので、適法である。

E 適法でない

Eにおいては、ウ（冒頭陳述：上記①）の後でオ（甲号証の証拠調べ請求：上記②）及びエ（乙号証の証拠調べ請求：上記②）が行われていることから、上記第2類型の証拠調べ手続として許容されるかを検討することになる。310条本文によると、証拠調べを終わった証拠書類又は証拠物は、遅滞なくこれを裁判所に提出しなければならない。しかし、Eの順序においては、ク（甲号証の裁判所への提出：上記⑥）及びキ（乙号証の裁判所への提出：上記⑥）がイ（甲号証の証拠調べ：上記⑤）及びア（乙号証の証拠調べ：上記⑤）に先立っている。この点で、Eは310条本文に反するため、第2類型の証拠調べ手続として許容されないから、適法でない。したがって、Eは、証拠調べをした後で裁判所への提出をするとき、裁判所への提出が証拠調べに先立つとしている点で、適法でない。

以上により、適法な順序はCとDであり、したがって、正解は肢4となる。

■ワンポイントレッスン

証拠調べ手続の概要を説明するので、参考にして欲しい。

1. ① 証拠調べの初めに、検察官が証拠によって証明すべき事実を明らかにする(冒頭陳述、296条)。なお、検察官の冒頭陳述の後で、公判前整理手続が行われた事件においては被告人又は弁護人も冒頭陳述をしなければならず(316条の30)、それ以外の事件においては、裁判所は被告人又は弁護人に冒頭陳述を行うことを許すことができる(規則198条1項)。



- ② 次に、検察官が必要と考える証拠の取調べを請求する(298条1項、規則193条1項)。なお、被告人又は弁護人は、検察官の証拠調べ請求が終わった後で、自己の主張を立証するのに必要な証拠の取調べを請求することになる(298条1項、規則193条2項)。



- ③ 検察官の証拠調べ請求があった場合、裁判所は、相手方である被告人又はその弁護人の意見を聴かなければならない(規則190条2項)。この場合に、証拠書類について、被告人側が証拠能力を争わないときは、証拠とすることに同意をする(326条1項)。



- ④ 裁判所は、③の意見聴取をした上で、証拠調べをする旨の決定(以下、「証拠調べ決定」という)又は証拠調べ請求を却下する旨の決定のいずれかをしなければならない(規則190条1項)。なお、当事者が証拠とすることに同意した証拠書類については、それが作成されたときの状況を考慮し相当と認めるときに限り、証拠調べ決定をする(326条1項)。



- ⑤ 証拠調べ決定があった証拠について、証拠調べを実施する。証拠調べの方法については、304条ないし307条の2に規定がある。証拠書類の取調べ方法としては、朗読(305条)又はこれに代えて要旨の告知(規則203条の2)を行う。



- ⑥ 証拠調べの終わった証拠書類又は証拠物は、遅滞なく裁判所に提出しなければならない(310条)。

2. (1) 証拠調べ請求(上記②)の順序に関して、301条によると、自白を内容とする被告人の作成した供述書、被告人の自白を録取した書面、被告人の公判準備又は公判期日における自白を録取した書面、被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人の自白を内容とするものは、犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられるまでは、その取調べを請求することができない。その趣旨は、被告人の自白に補強証拠を必要とする憲法38条3項の精神を、公判手続の上でも表そうとした点にある。

301条を忠実に解釈すると、犯罪事実等に関する証拠で被告人の供述調書等を除いたもの(実務上、甲号証と呼ばれる)の証拠調べが終わった後で、初めて被告人の供述調書、供述書、身上・前科関係の証拠(乙号証)の証拠調べ請求を行うことになる。

- (2) もっとも、実務上、自白事件においては、検察官は甲号証と乙号証の証拠調べ請求を同時に行うことがある。

この扱いの適否について、判例は、「単に右の書面〔注：被告人の自白を内容とする書面〕が犯罪事実に関する他の証拠と同時に取調が請求されただけで、現実な証拠調の手続において、他の証拠を取り調べた後に右自白の書面が取調べられる以上は、毫も同条〔注：301条〕の趣意に反しない」としている(最決昭26.6.1)。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、301条の趣旨は裁判所の予断排除にあるため、自白調書の取調べを他の証拠より先に行うこと

だけが禁じられるに過ぎないと解するのが妥当であるということを挙げている。

このように、甲号証と乙号証の証拠調べ請求を同時に行い、甲号証→乙号証の順で取り調べる扱いも、判例上認められている。

- (3) なお、平成 28 年改正により、逮捕・勾留中に裁判員裁判対象事件及び検察官独自捜査事件の対象事件について被疑者調書として作成された被告人の供述調書の任意性が争われたときには、原則として、当該供述調書が作成された取調べの状況を録音・録画した記録媒体の証拠調べを請求しなければならないこととなった(301 条の 2 第 1 項)。そして、検察官が同項の規定に違反して同項に規定する記録媒体の取調べを請求しない時は、裁判所は、決定で、同項に規定する書面の取調べの請求を却下しなければならない(同条 2 項)。

3. なお、簡易公判手続との関係について、補足する。

簡易公判手続の決定(291 条の 2 参照)のあった事件においては、301 条の適用が除外され、証拠調べは適当と認める方法で行うことができる(307 条の 2)。そして、簡易公判手続の対象となり得る事件は、死刑又は無期若しくは短期 1 年以上の拘禁刑にあたらない事件である(291 条の 2 ただし書)。

